AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SRH

Instrução Administrativa SRH nº 8, de 29 de fevereiro de 2016

Consolida e detalha regras e procedimentos a serem observados sobre atestados de saúde; declarações de comparecimento a exames, consultas e procedimentos de saúde; licença para tratamento da saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença à gestante, licença a adotante e licença paternidade.

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos XI e XII do Art. 22 e inciso XIX do Art. 23 do Regimento Interno da ANEEL aprovado pela Portaria MME Nº 349, de 28 de novembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1º Consolidar e detalhar critérios, procedimentos e prazos previstos na legislação vigente que se constituem como condição para o aceite de atestados de saúde e declarações de comparecimento a exames, consultas e procedimentos de saúde; para a concessão de licença para tratamento da saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença à gestante, licença a adotante e licença paternidade aos servidores da ANEEL, em cumprimento ao disposto na Lei n° 8.112/90, na Lei 9.784/99, no Decreto 6.609/08, no Decreto 7003/09, no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal instituído pela Portaria n° 235/14 e manifestações do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão sobre os assuntos abordados.

DO ATESTADO MÉDICO OU ODONTOLÓGICO

Requisitos, Prazos e Encaminhamentos

Art. 2º O atestado médico ou odontológico é um documento oficial que declara a impossibilidade de comparecimento do servidor ao trabalho. Somente pode ser expedido por médico e cirurgião-dentista com inscrição ativa no respectivo conselho de classe.

§1º A entrega dos atestados, com os respectivos requerimentos, quando houver, deve ser feita através do Protocolo-Geral.

§2º O servidor pode utilizar a opção “protocolo digital” no site www.aneel.gov.br para cadastrar e enviar atestados médicos e odontológicos e requerimentos, desde que devidamente assinados digitalmente.

§3º O Protocolo-Geral tramitará os documentos em grupo de segurança à SRH para homologação ou encaminhamento à perícia, nos termos desta Instrução Administrativa.

§4º Os documentos que chegarem à SRH incompletos, sem as devidas assinaturas e dados exigidos por esta Instrução Administrativa, serão tramitados via Sicnet ao servidor para regularização e não serão considerados como entregues para contagem dos prazos.

§5º O servidor deverá manter em arquivo pessoal o original do atestado entregue no Protocolo-Geral para fins de comprovação junto à perícia e, quando não necessária a perícia, por

5 anos para comprovações junto a outras instâncias, quando requeridas.

Art. 3° O atestado deve conter, minimamente, de maneira legível:

I. identificação do servidor;

II. identificação e o número do registro no conselho de classe do profissional emitente;

III. diagnóstico ou CID (Classificação Internacional de Doenças);

IV. data de emissão;

V. tempo provável de afastamento. Parágrafo único. Ao servidor é assegurado o direito de não autorizar a especificação do diagnóstico, através da indicação do CID, hipótese em que deve ser submetido à perícia presencial para homologação do atestado, independentemente do tempo de afastamento.

Art. 4° Independentemente do tipo de licença de saúde, o atestado médico ou odontológico deve ser entregue a Superintendência de Recursos Humanos em até 5 dias corridos, contados a partir do primeiro dia do afastamento.

§1º Caso os afastamentos do servidor impliquem na obrigação da realização de perícia, conforme art. 37, o servidor deverá encaminhar o atestado médico original via Protocolo-Geral ou digitalizado via e-mail saudesrh@aneel.gov.br em até 1 dia útil contado do início do afastamento, para permitir agendamento de avaliação pericial pela SRH, não desfazendo a necessidade de, imediatamente após seu retorno ao trabalho, no caso de entrega via e-mail, proceder ao envio do documento original, obedecendo ao disposto nos parágrafos do art. 2º.

§2º A entrega do atestado fora do prazo previsto no caput enseja a necessidade de justificar o atraso à SRH, por meio de formulário de justificativa (ANEXO IV) assinado pelo servidor e com ciência pela chefia imediata. Caso a justificativa do atraso seja aceita pela SRH, o servidor será submetido à avaliação pericial para possível homologação e concessão da licença, independentemente do tempo de afastamento.

§3° Caso o servidor possua indicação de afastamento superior ao prazo para entrega do documento ou esteja em localização diversa do Distrito Federal (DF), é permitido envio do atestado digitalizado para o e-mail saudesrh@aneel.gov.br e, imediatamente após seu retorno ao trabalho, deve proceder ao envio do documento original, obedecendo ao disposto nos parágrafos do art. 2º.

§4° Atestado original ou cópia não devem ser anexados à folha de ponto, por se tratar de documento sigiloso.

Art. 5° É obrigação do servidor dar ciência do seu afastamento à chefia imediata e ao gestor do PontoNet em até 24 horas do início da licença, sob pena de ser caracterizada infração disciplinar.

Art. 6° A não homologação do atestado, pela perícia ou pela SRH, caracteriza falta justificada, podendo ser compensada, mas não abonada.

DA DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Art. 7° A declaração de comparecimento é um documento de notificação expedido por profissionais habilitados da área de saúde com a finalidade de justificar as ausências motivadas por consultas, exames e/ou procedimentos relacionados à saúde do próprio servidor ou de pessoa da família.

Art. 8° O acompanhamento de pessoa da família a consultas, exames e demais procedimentos de saúde, caracteriza ausência justificada do servidor ao serviço, sendo dispensada a compensação das horas correspondentes ao período consignado no documento, desde que declarado por profissional competente. §1° São consideradas pessoas da família:

I. cônjuge ou companheiro(a);

II. pais;

III. filhos;

IV. padrasto ou madrasta;

V. enteados; e

VI. dependente que viva às expensas do servidor e que conste em seu assentamento funcional.

§2° Nos casos de declaração de comparecimento em razão de acompanhamento de familiar, é necessário que haja citação expressa do nome do paciente e seu acompanhante no documento apresentado.

§3° Sempre que possível, a chefia imediata deve ser informada previamente sobre a ausência temporária do servidor, como forma a garantir a boa gestão da Unidade.

Art. 9° O atestado ou declaração de comparecimento deve ser entregue ao gestor do ponto da UORG, para fins de homologação.

§1° O gestor do ponto deve utilizar a opção de abono "Declaração de Comparecimento por Motivo de Saúde", no PontoNet, a fim de justificar a ausência do servidor.

§2° O gestor do ponto deve anexar cópia da declaração de comparecimento à folha de ponto do servidor para fins de arquivamento, analisando os casos de proteção ao sigilo da informação quando ensejar exposição do servidor.

§3° O servidor que desejar guardar confidencialidade sobre dados da declaração de comparecimento deve tirar cópia, ocultando as partes necessárias, e apresentar o documento original ao seu gestor de ponto, apenas para fins de conferência.

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE

Art. 10° É direito do servidor ausentar-se do serviço, sem prejuízo da remuneração, em razão de tratamento da própria saúde, de acordo com o estabelecido pela legislação vigente.

Parágrafo único. O atestado médico ou odontológico, desde que cumpra os requisitos expressos no art. 3° desta Instrução Administrativa, é o documento oficial a ser apresentado para fins de concessão da referida licença.

Art. 11. Os ocupantes de cargo comissionado sem vínculo com o serviço público e os empregados públicos fazem jus a esta licença por até 15 dias, consecutivos ou não, a cada período de 60 dias.

§1° Após os 15 dias de licença citados no caput, o interessado deve solicitar o AuxílioDoença junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§2° Novo afastamento por motivo correlato, no período de 60 dias, a contar do término da licença, é considerado prorrogação do Auxílio-Doença.

Art. 12. A licença para tratamento da saúde é considerada como período de efetivo exercício até o limite de 24 meses ao longo do tempo de exercício prestado à União.

Parágrafo único. Após o prazo informado no caput, o servidor deve ser avaliado por Junta Oficial para possível aposentadoria por invalidez, se o afastamento for decorrente de doenças correlatas, ou permanecer em licença, sendo o prazo posterior contado apenas para tempo de aposentadoria e disponibilidade.

Art. 13. O servidor pode ser dispensado do procedimento pericial para a concessão da licença para tratamento da saúde se o afastamento for de até 5 dias consecutivos e não tenha acumulado mais de 14 dias de licença para própria saúde nos últimos 12 meses.

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Art. 14. Pode ser concedida licença por motivo de doença de pessoa da família, desde que a assistência direta do servidor seja indispensável e não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. §1° O médico ou cirurgião-dentista deve informar, no atestado médico ou odontológico, a necessidade de assistência integral ao familiar enfermo. §2° Nos afastamentos por motivo de doença em pessoa da família o servidor deve declarar e justificar a necessidade de sua assistência direta ao familiar enfermo, nos termos do art. 19.

Art. 15. O servidor ocupante de cargo comissionado tem os mesmos direitos e prazos previstos para os servidores efetivos no tocante a esta licença. Parágrafo único. Empregados públicos não fazem jus a essa licença, por não ser prevista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Art. 16. Considera-se pessoa da família os mesmos beneficiários citados no art.8° desta Instrução Administrativa.

Art. 17. A cada período de 12 meses, pode ser concedida a licença para acompanhar pessoa da família por até 150 dias, consecutivos ou não, sendo mantida a remuneração apenas nos primeiros 60 dias.

Art. 18. Além dos requisitos contidos no art. 3° desta Instrução Administrativa, é necessário conter neste atestado o nome completo do familiar enfermo, o registro do CID correspondente à doença do familiar e a declaração do profissional quanto à necessidade de cuidados integrais.

Art. 19. O atestado médico ou odontológico para acompanhamento de pessoa da família só será processado pela SRH se encaminhado com o Requerimento de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (ANEXO I), assinado pelo servidor e com o ciente da chefia imediata, nos mesmos prazos e condições expressos no art. 4°.

Art. 20. A perícia oficial pode ser dispensada para a concessão desta licença se o afastamento for de até 3 dias consecutivos e não tenha mais de 14 dias acumulados nos últimos 12 meses.

DA LICENÇA À GESTANTE

Art. 21. A licença à gestante, com duração de 120 dias consecutivos, destina-se à proteção da gravidez, à recuperação pós-parto, à amamentação e ao desenvolvimento da relação mãefilho, sendo permitida sua concessão a partir do 9° mês de gestação. Parágrafo único. Considera-se início do 9º mês a 38ª semana de gestação.

Art. 22. A licença à gestante é concedida administrativamente quando tiver seu início na mesma data do parto. Parágrafo único. No caso previsto no caput, é necessário entregar à SRH Requerimento de Licença à Gestante (ANEXO II) preenchido e assinado, bem como cópia da certidão de nascimento da criança, obedecido o disposto nos parágrafos do art. 2º.

Art. 23. A licença à gestante pode ter início no primeiro dia do 9° mês, salvo antecipação por prescrição médica. §1° Para concessão da licença anteriormente ao nascimento da criança, é necessário que a gestante solicite à SRH o agendamento de avaliação pericial, em que deve ser apresentado documento médico que ateste o estágio da gravidez e a necessidade da licença. §2° A antecipação da licença à gestante pode ser também determinada pelos peritos do SIASS, a partir do 9° mês de gestação, quando houver intercorrência clínica proveniente do estado gestacional.

Art. 24. A prorrogação da licença à gestante por mais 60 dias, será concedida administrativamente, desde que requerida em formulário próprio (ANEXO III) até o 30° dia, a contar do parto.

Parágrafo único. Durante o período de licença à gestante e a respectiva prorrogação, a servidora não pode exercer atividade remunerada e nem manter a criança em creche ou organização similar, sob pena de perda da prorrogação e ressarcimento ao erário dos valores

recebidos.

Art. 25. No caso de aborto, comprovado por perito oficial, a servidora fará jus a 30 dias de repouso remunerado improrrogáveis.

§1° Considera-se aborto a expulsão do concepto, vivo ou morto, com menos de 500 gramas ou antes da 20ª. semana de gestação.

§2° Após os 30 dias, caso a servidora se julgue incapaz de reassumir suas funções, deve submeter-se à avaliação pericial para possível concessão de licença para tratamento da saúde.

Art. 26. Em casos de natimorto, a servidora deve ser submetida a perícia médica 30 dias após o parto e, se julgada apta, reassume o cargo.

§1° Considera-se parto a expulsão do feto, vivo ou morto, a partir do 5° mês de gestação.

§2° Se a servidora for julgada inapta, permanece em licença à gestante até data sugerida pela perícia médica.

§3° A licença à gestante não pode ser interrompida, exceto no caso de natimortos.

Art. 27. Nos casos de nascidos vivos que venham a falecer no decurso da licença à gestante, a servidora terá direito de permanecer afastada durante os 120 dias.

DA LICENÇA A ADOTANTE

Art. 28. A servidor que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 1 ano de idade são concedidos 90 dias de licença remunerada.

§1° No caso de adoção ou guarda judicial de criança com idade superior ao estabelecido no caput, o prazo de licença será de 30 dias.

§2° É necessário apresentar documento que comprove a adoção ou guarda provisória, juntamente com Requerimento de Licença a Adotante (ANEXO II).

Art. 29. É direito do(a) servidor(a) adotante requerer prorrogação da licença pela metade do prazo concedido na licença a adotante (ANEXO III).

Parágrafo único. Durante o período de licença a adotante e a respectiva prorrogação, o(a) servidor(a) não pode exercer atividade remunerada e nem manter a criança em creche ou organização similar, sob pena de perda da prorrogação e ressarcimento ao erário dos valores recebidos.

Art. 30. O benefício da Licença a Adotante é extensível a servidores públicos federais, independentemente do gênero, nos mesmos prazos e condições dos art. 28 e 29.

Art. 31. Nos casos de adoção por casal homoafetivo, em que ambos sejam servidores públicos federais, a licença a adotante será concedida somente a um dos adotantes, sendo ao outro concedida a Licença Paternidade. §1° Nesse caso, é necessária a entrega de declaração, por parte do requerente da Licença a Adotante, de que o cônjuge ou companheiro(a) não solicitou o mesmo benefício.

Art. 32. No caso de adoção realizada por casais heterossexuais em que ambos sejam servidores públicos federais, a Licença a Adotante deve ser concedida preferencialmente à servidora. Parágrafo único. Na hipótese de a licença ser pleiteada pelo homem, será necessária declaração de que a cônjuge não solicitou o mesmo benefício; e à mulher, não será concedida a licença paternidade.

Art. 33. É expressamente vedada a concessão da Licença a Adotante de forma fracionada entre os adotantes.

DA LICENÇA PATERNIDADE

Art. 34. Pelo nascimento de filho(a), o servidor terá direito à licença paternidade por 5 dias consecutivos. Parágrafo único. É necessária a entrega de Requerimento de Licença Paternidade (ANEXO II), juntamente com certidão de nascimento para fins de concessão da licença.

Art. 35. Nos casos de união homoafetiva em que ambos sejam servidores públicos federais, é possível a concessão de licença paternidade a um(a) quando o outro obtiver a licença à gestante ou a licença a adotante.

DA PERÍCIA OFICIAL

Art. 36. A perícia oficial é a avaliação técnica presencial, realizada por médico ou cirurgião-dentista formalmente designado, destinada a fundamentar decisões da administração no tocante à capacidade laborativa do servidor frente a um agravo de saúde ou doença. §1° A perícia pode ser singular, realizada por apenas 1 profissional, ou por junta médica, quando composta por 3 profissionais.

Art. 37. A perícia oficial é obrigatória nos seguintes casos:

I. licença para tratamento da própria saúde com mais de 5 dias consecutivos de afastamento;

II. licença por motivo de doença em pessoa da família com mais de 3 dias consecutivos de afastamento;

III. licenças para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família que ultrapassem o limite de 14 dias de afastamento nos últimos 12 meses;

IV. atestado sem diagnóstico ou CID, independentemente do período de afastamento;

V. atestado entregue à SRH fora do prazo previsto no art. 4°, independentemente do período de afastamento;

VI. atestado sem os requisitos mínimos previstos nos art. 3° e 18 desta Instrução Administrativa ou que esteja ilegível;

VII. servidor que tenha interesse em antecipar a volta ao trabalho, diante de um atestado anteriormente avaliado.

VIII. a qualquer momento, independentemente do período de afastamento, mediante recomendação do perito oficial, a pedido da chefia do servidor ou por iniciativa da SRH; IX. licença à gestante iniciada anteriormente à data do parto.

Parágrafo único. A junta médica é obrigatória nos casos em que o servidor possuir mais de 120 dias de licença em um período de 12 meses.

Art. 38. A necessidade de perícia será informada ao servidor pela SRH, quando do processamento e análise do atestado.

Art. 39. O agendamento da perícia será feito em comum acordo com o servidor, devendo a avaliação pericial acontecer em até 5 dias corridos a contar do primeiro dia de afastamento.

§1° No dia e local agendado para perícia, o servidor deve portar documento de identificação, o atestado original, o encaminhamento fornecido pela SRH e demais documentos relacionados ao afastamento, tais como exames laboratoriais e de imagem, relatórios médicos e lista de medicamentos prescritos.

§2° Ao fim da avaliação pericial, a SRH é informada automaticamente pelo SIASS e o servidor recebe duas vias do laudo pericial (resultado da perícia), devendo entregar uma para a chefia imediata e manter a outra para seu próprio controle.

Art. 40. Caso o servidor esteja internado ou não possa se locomover até o local da perícia, deve informar o fato à SRH para avaliar a possibilidade de alternativa.

Art. 41. O servidor que estiver em localidade diversa do Distrito Federal pode solicitar perícia em trânsito, devendo observar o disposto no art. 4°.

§1° Assim que receber o atestado e a informação da localidade do servidor, a SRH irá indicar a Unidade SIASS mais adequada para a realização da perícia em trânsito.

§2° É responsabilidade do servidor em trânsito manter a SRH informada dos seus contatos particulares, bem como dos trâmites, das dificuldades e das alterações na realização da perícia.

DOS RECURSOS

Art. 42. É direito do servidor solicitar reconsideração e, posteriormente, recurso do laudo pericial ou da avaliação do requerimento para acompanhamento de pessoa da família.

Art. 43. O pedido de reconsideração deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão e encaminhada à SRH no prazo de:

I - até 30 dias a contar da publicação ou ciência do interessado, no caso de recurso do laudo pericial (ANEXO V); e

II – até 5 dias a contar da ciência, no caso da avaliação do requerimento para acompanhamento de pessoa da família (ANEXO VII).

Art. 44. Na hipótese de novo indeferimento, o servidor pode impetrar recurso no prazo de:

I - até 30 dias, o qual será encaminhado para perito distinto daquele que apreciou o pedido de reconsideração, no caso de recurso do laudo pericial (ANEXO VI); e

II – até 5 dias a contar da ciência, para a SRH, no caso da avaliação do requerimento para acompanhamento de pessoa da família (ANEXO VIII).

Art. 45. Em caso de indeferimento do recurso pericial ou da avaliação do requerimento para acompanhamento de pessoa da família, é direito do servidor recorrer à Diretoria da ANEEL, em última instância administrativa.

§1° O prazo para a interposição do recurso à Diretoria é de 10 dias, a contar da publicação ou ciência do indeferimento pelo interessado.

§2° À Diretoria não cabe a análise do mérito de saúde que ensejou o afastamento o servidor, sendo a avaliação técnica privativa do profissional perito.

DAS DIPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. É vedada a concessão de qualquer licença durante o usufruto de férias.

§1° Atestados que coincidam com o período de férias só podem ter efeito no dia seguinte ao término das férias.

§2° Se a licença tiver início antes das férias, mas o período programado coincidir parcial ou totalmente com o afastamento, o servidor deve solicitar reprogramação das férias.

Art. 47. Durante o curso da licença saúde, o servidor que se julgar apto a retornar à atividade só pode fazê-lo após exame pericial.

Art. 48. Os empregados públicos cedidos para a ANEEL devem entregar o atestado original no órgão de origem, para fins de concessão de licenças.

Art. 49. A SRH publicará os afastamentos de saúde em Boletim Administrativo. Parágrafo único. É responsabilidade do gestor de ponto acompanhar a publicação do Boletim Administrativo, ajustando no PontoNet eventuais alterações.

Art. 50. Os atestados têm efeitos financeiros e funcionais na integralidade do dia de

sua emissão, independentemente de o servidor ter trabalhado.

Art.51 Ficam revogadas a Instrução Administrativa n° 1, de 20 de agosto de 2015, e o art. 19 da Instrução Administrativa nº 1, de 27 de agosto de 2009, bem como Memorando Circular n° 03/2015/SRH/ANEEL e item "C" do Memorando Circular n°01/2015/SRH/ANEEL.

Art.52 Os casos omissos, relativos a esta Instrução Administrativa, serão resolvidos pela Superintendência de Recursos Humanos.

LUIS CARLOS FERREIRA

Superintendente de Recursos Humanos

Este texto não substitui o publicado no Boletim Administrativo Extraordinário de 29.02.2016, p. 5, v. 19, n. 13.

ANEXO I

REQUERIMENTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

1 – DADOS DO(A) SERVIDOR(A)			
Nome *(campo obrigatório)*	Telefone particular com DDD *(campo obrigatório)*	Matrícula SIAPE *(campo obrigatório)*	Cargo *(campo obrigatório)*

2 – DADOS DA PESSOA DA FAMÍLIA					
Nome Completo *(campo obrigatório)*					Data de Nascimento *(campo obrigatório)*
Nome Completo da Mãe do Familiar Enfermo *(campo obrigatório)*					CPF *(campo obrigatório)*
Sexo: ( ) M ( ) F *(campo obrigatório)*	**Relação de Parentesco:** *(campo obrigatório)*	( ) Cônjuge ( ) Companheiro(a) ( ) Filho(a)	( ) Pai ( ) Mãe ( )Enteado(a)	( ) Padrasto ( ) Madrasta ( ) Dependente que viva às suas expensas	**Estado Civil:** *(campo obrigatório)* ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Outros

3 – OBSERVAÇÃO
3.1 Nos termos do art. 83 da Lei 8.112/90, poderá ser concedida, mediante comprovação por perícia médica, licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e do enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste de seus assentamentos funcionais. 3.2 A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Assim, conceder-se-á a licença ao servidor se ele for o único, dentre os familiares, capaz de prestar o auxílio que o enfermo necessite para se locomover e alimentar, e/ou para realizar sua higiene pessoal, em tempo integral. 3.3 **No atestado deverá constar o nome e a doença (CID) da pessoa assistida.** 3.4 A licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida, mediante parecer de junta médica, a cada período de doze meses nas seguintes condições: a) por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e b) por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.

4 – DECLARAÇÃO
DECLARO, nos termos do art. 83, §1º da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97, que a assistência direta a pessoa da minha família acima identificada é indispensável, no período de ____/____/____ a ____/____/____, não sendo possível prestá-la de forma simultânea com o exercício do cargo, pois _____ _____ _____. _____, ____/____/____ Local e Data [Nome do(a) Servidor(a)]

5 – DE ACORDO DA CHEFIA IMEDIATA
(Nome e Cargo da Chefia)

ANEXO II

REQUERIMENTO
Licença à Gestante, à Adotante e Paternidade

ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica

1 – DADOS DO(A) SERVIDOR(A)		
Nome		**Matricula Siape**
Cargo		**Unidade**
Data do início da licença _____/_____/_____ Nº do SICnet da Certidão de Nascimento: *(obrigatório quando enviado separado)*	**Tipo da licença** ( ) Gestante ( ) Adotante ( ) Paternidade	**Anexo a este requerimento** ( ) Certidão de Nascimento ( ) Atestado Médico ( ) Termo de Adoção ou Guarda Judicial ( ) CPF do dependente ( ) Declaração de benefício a apenas um(a) servidor(a) (Licença Adotante)
Telefone contato (celular e residencial)		**E-mail Pessoal**

2 – OBSERVAÇÕES

2.1 Nos termos do art. 207 da Lei 8.112/90, será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

2.1.1 A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação (correspondendo a 38 semanas), salvo antecipação por prescrição médica.

2.1.2 No caso de qualquer intercorrência clínica proveniente do estado gestacional, verificada no transcurso do nono mês de gestação, deverá ser concedida a licença de imediato.

2.1.3 No caso de nascimento prematuro, se ainda não concedida, a licença terá início a partir do parto.

2.1.4 A licença maternidade será prorrogada por sessenta dias, desde que seja requerida **até o final do primeiro mês após o parto**.

2.2 O(A) servidor(a) que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.

2.2.1 No caso de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata o art. anterior será de 30 (trinta) dias.

2.3 Pelo nascimento de filho(a), o servidor terá direito à licença paternidade por 5 dias consecutivos.

2.3.1 Nos casos de união homoafetiva em que ambos sejam servidores públicos federais, é possível a concessão de licença paternidade a um(a) quando o outro obtiver a licença à gestante ou a licença a adotante.

Brasília, de de 20 .

Nome do(a) Servidor(a)

ANEXO III

REQUERIMENTO
Prorrogação da Licença à Gestante/Adotante

ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica

1 – DADOS DO(A) SERVIDOR(A)		
Nome	**Data de nascimento do dependente**	**Matrícula Siape**
Cargo	**Unidade**	
Telefone contato (celular e residencial)	**E-mail Pessoal**	

2 – OBSERVAÇÕES

2.1 Nos termos do Decreto 6.690/08, a prorrogação será garantida à servidora pública que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de sessenta dias.
2.2 A prorrogação terá seu início no dia subsequente ao término da vigência da licença.
2.3 O(A) servidor(a) que adotar ou obtiver guarda judicial de criança será igualmente garantida a prorrogação, mediante prazos abaixo:

a) quarenta e cinco dias, no caso de criança de até um ano de idade; e
b) quinze dias, no caso de criança com mais de um ano de idade.

3 – DECLARAÇÃO

DECLARO, de acordo com do Art. 3º do Decreto 6.690, de 11 de dezembro de 2008, que nesse período de prorrogação não exercerei qualquer atividade remunerada e nem manterei o meu filho em creche ou organização similar. Em caso de ocorrência de quaisquer dessas situações, a beneficiária perderá o direito à prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.

Brasília, de de 20 .

Nome do(a) Servidor(a)

ANEXO IV

JUSTIFICATIVA DE ENTREGA DE ATESTADO APÓS 5º DIA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA

1 – DADOS DO(A) SERVIDOR(A)			
Nome	Telefone particular com DDD	Matrícula SIAPE	Cargo

2 – DADOS DA PESSOA DA FAMÍLIA (se for necessário)

Neste caso, deverá ser entregue também o REQUERIMENTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Nome Completo

3 – OBSERVAÇÕES

3.1 Independentemente do tipo de licença de saúde, o atestado médico ou odontológico original deve ser protocolado na Superintendência de Recursos Humanos (SRH) **em até 5 dias corridos, contados a partir do primeiro dia do afastamento**. (Decreto 7.003/2009)

3.2 A entrega do atestado fora do prazo previsto enseja a necessidade de justificar o atraso à SRH, **com ciência da chefia imediata**. Sendo a justificativa do atraso aceita pela SRH, o servidor será submetido à avaliação pericial para possível homologação e concessão da licença, independentemente do tempo de afastamento. Caso contrário caracterizará falta ao serviço, sem motivo justificado. (Lei 8112/1190 - Decreto 7.003/2009 – Manual de Perícia do SIASS)

3.3 **O atestado pode ser entregue por terceiros**, desde que tenham condições de fornecer à SRH contatos particulares, número de matrícula e outras informações pessoais do servidor necessárias à sua localização. (IA 001/2015)

3.4 **Caso o servidor esteja em localização diversa do Distrito Federal (DF)** e não tenha condições de apresentar o atestado original no prazo estabelecido no caput, é permitido o envio do atestado digitalizado para o e-mail **saudesrh@aneel.gov.br**, **desde que o original seja entregue à SRH imediatamente após o retorno do servidor ao DF**. (IA 001/2015)

3.5 A entrega do atestado médico ou odontológico em **atraso pode impossibilitar a verificação pericial**. (Manual de Perícia do SIASS)

3.6 A não homologação por perícia oficial torna a ausência uma **falta justificada com necessidade de compensação**. (Lei 8812/1990)

4 – JUSTIFICATIVA

Ciente das observações acima, DECLARO que fiquei impossibilitado de entregar à SRH o ATESTADO MÉDICO/ODONTOLÓGICO anexo, cuja vigência se iniciou em __/__/____, até o 5º dia do início da vigência porque _____

_____

_____

---------- , ------/------/------ ----------

Local e data Nome do(a) Servidor(a)

5 – CIÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA

(Nome e cargo da chefia)

ANEXO V

MODELO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PERICIAL

(Deve ser encaminhado à SRH no prazo de até 30 dias a contar da publicação ou ciência do interessado)

Identificação

Nome do(a) Servidor(a):
CPF:
Órgão:
Matrícula SIAPE:

Considerando o exame pericial realizado na Unidade SIASS *(nome da unidade SIASS, órgão sede da unidade, Cidade/Unidade da Federação)*, em (*dd/mm/aaaa*), referente ao Laudo Pericial *nº xxxxxxxxxx*, na condição de servidor(a) requerente acima identificado(a), solicito reconsideração de perícia.

Justificativa do Pedido de Reconsideração:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Local, *dd* de *mm* de *aaaa*.

_____
Servidor(a) Requerente

ANEXO VI

MODELO DE PEDIDO DE RECURSO PERICIAL

Identificação

Nome do(a) Servidor(a):
CPF:
Órgão:
Matrícula SIAPE:

Considerando o exame pericial de reconsideração realizado na Unidade SIASS (*nome da unidade SIASS, órgão sede da unidade, Cidade/Unidade da Federação*), em (*dd/mm/aaaa*), referente ao Pedido de Reconsideração *nº xxxxxxxxxx*, na condição de servidor(a) requerente acima identificado(a), solicito recurso de resultado do pedido de reconsideração.

Justificativa do Pedido de Recurso:

_____

Local, *dd* de *mm* de *aaaa*.

_____
Servidor(a) Requerente

ANEXO VII

MODELO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA
AVALIAÇÃO DO REQUERIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA
(Deve ser encaminhado à SRH no prazo de até 5 dias a contar da publicação ou ciência do interessado)

Identificação

Nome do(a) Servidor(a):
Matrícula SIAPE:
Unidade Organizacional:

Considerando a não concordância com o requerimento para acompanhamento de pessoa da família por minha chefia imediata, em (*dd/mm/aaaa*), referente ao atestado do dia *XX/XX/XXXX*, por *XX* dias, na condição de servidor(a) requerente acima identificado(a), solicito reconsideração da avaliação.

Justificativa do Pedido de Reconsideração:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Local, *dd* de *mm* de *aaaa*.

_____
Servidor(a) Requerente

ANEXO VIII

MODELO DE PEDIDO DE RECURSO À SRH DA AVALIAÇÃO DO REQUERIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA

Identificação

Nome do(a) Servidor(a):
Matrícula SIAPE:
Unidade Organizacional:

Considerando a não concordância com o requerimento para acompanhamento de pessoa da família por minha chefia imediata, em (*dd/mm/aaaa*), referente ao atestado do dia *XX/XX/XXXX*, por *XX* dias, na condição de servidor(a) requerente acima identificado(a), solicito recurso de resultado do pedido de reconsideração.

Justificativa do Pedido de Recurso:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Local, *dd* de *mm* de *aaaa*.

_____
Servidor(a) Requerente